

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/6403

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – חידוש חברות בקופת חולים לחייל משוחרר), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 55 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 55, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג) –

(1) צבא הגנה לישראל ידווח למוסד לביטוח לאומי על מועד שחרורו של חייל משירות צבאי עד 14 ימים לפני אותו מועד ;

(2) בתוך שלושה ימים מהיום שבו המוסד קיבל את הדיווח האמור בפסקה (1), יעביר לקופת החולים בה היה אותו חייל רשום לפני שירותו הצבאי את הדיווח על מועד השחרור האמור ;

(3) לא היה החייל רשום בקופת חולים לפני שירותו הצבאי יודיע לו המוסד בתוך שלושה ימים מהיום שבו קיבל את הדיווח האמור בפסקה (1) כי עליו להירשם כחבר בקופת חולים לפי סעיף 4(א), וכי כל עוד לא יעשה כן יראו אותו ממועד שחרורו כרשום בקופת חולים לפי סעיף 4(ב)."

דבר הסבר

לפי סעיף 55(ג) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), חייל בשירות סדיר שהשתחרר, יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי החוק מהמועד שבו חדל להיות חייל. אולם בפועל, קליטתו מחדש כחבר בקופת החולים שבה היה מבוטח טרם שירותו הצבאי עשויה להתעכב באופן משמעותי, ואף נדרש מהחייל להגיש בקשה יזומה למוסד לביטוח לאומי במצב בו המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים בה הוא היה חבר, וכך אירעו מקרים בהם חיילים משוחררים התקשו לממש את זכותם לשירותי בריאות לפי החוק. עיכוב בהליך חידוש החברות בקופת החולים עומד בניגוד לעקרון הרציפות

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 230.

הביטוחית, עליו מבוסס סעיף 55 לחוק. דרישה מחייל משוחרר לעקוב אחר חידוש החברות שלו בקופת החולים, בתקופה שבה הוא עסוק בסידורי שחרור, עבודה ולימודים, מייצר נטל משמעותי עבורו, ואף ישנם מקרים בהם החייל כלל אינו מודע לכך שרישומו בקופת החולים לא הוסדר מיד עם שחרורו. לפיכך, מוצע להסדיר בחוק את הליך חידוש החברות של חייל משוחרר בקופת החולים שבה היה חבר טרם שירותו הצבאי ולקבוע את חובתו של המוסד לביטוח לאומי ליידע חייל משוחרר שלא היה רשום בקופת חולים לפני שירותו כי עליו להירשם כחבר בקופת חולים, וכי כל עוד לא יעשה כן יראו אותו כרשום, כברירת מחדל, בקופת חולים לפי סעיף 4(ב) לחוק.

התיקון המוצע מפחית עיכובים בהליך חידוש החברות האמור, ותורם בכך למניעת מצבים של אי-בהירות לגבי ביטוח רפואי לחיילים משוחררים, מתוך התאמה מלאה לרוחו ולתכליתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)